GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

Cấp Trung cấp · Buổi 1

Quyền thành lập tổ chức đại diện người lao động

theo Chương XIII · Bộ luật Lao động 2019

90 phút

Học trực tuyến

Mở đầu Trung cấp



Hiểu luật để dùng luật — thấy cả cánh cửa luật hé mở lẫn những giới hạn của nó.

BUỔI 1 · BỨC TRANH TỔNG THỂ

Hiểu luật để dùng luật

Bốn câu hỏi buổi học sẽ trả lời:



Luật cho phép gì?

Khung Chương XIII: hai loại tổ chức đại diện tại cơ sở



Giới hạn ở đâu?

Điểm tiến bộ và những hạn chế trong thực tế



Vì sao tên gọi đó?

Không “công đoàn”, không “nghiệp đoàn” — vì sao?



Dùng luật thế nào?

C87/C98 và Điều 175 để tự bảo vệ khi bị gây khó dễ

KHỞI ĐỘNG · 7 PHÚT

Luật Việt Nam có cho phép công nhân lập tổ chức NGOÀI công đoàn nhà nước không?

Có

Không

Không chắc

Poll ẩn danh · đáp án thường gây bất ngờ: CÓ — trên giấy. Nhưng câu chuyện phức tạp hơn thế.

PHẦN 1 · KHUNG PHÁP LÝ

Chương XIII: hai loại tổ chức đại diện tại cơ sở

Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

(thuật ngữ ô — bao trùm cả hai loại dưới đây)

Công đoàn cơ sở

- Thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Theo Luật Công đoàn
- Đang hoạt động

Tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp

- Loại MỚI, ngoài công đoàn nhà nước
- Do NLĐ tự lập, đăng ký theo Chương XIII
- Chưa thực thi được (chờ nghị định)

Quyền thành lập và điều kiện đăng ký

Quyền được trao

- Được thành lập, gia nhập, tham gia tổ chức đại diện mình lựa chọn
- Áp dụng cho cả lao động là người nước ngoài (nếu có nhu cầu)
- Trên cơ sở tự nguyện, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp qua thương lượng tập thể

Điều kiện (theo luật)

- Chỉ hợp pháp kể từ khi được cơ quan nhà nước cấp ĐĂNG KÝ
- Số thành viên tối thiểu là NLĐ trong doanh nghiệp (Điều 173) — do Chính phủ quy định
- Ban lãnh đạo, tôn chỉ, điều lệ phải đáp ứng điều kiện luật định
- Có thể bị THU HỒI đăng ký nếu vi phạm tôn chỉ, mục đích

PHẦN 2 · ĐIỂM TIẾN BỘ

Những điểm tiến bộ của Chương XIII

Lần đầu cho phép tổ chức ngoài công đoàn nhà nước

Về nguyên tắc, người lao động không còn chỉ một lựa chọn duy nhất.

Bình đẳng, không phân biệt

Kể cả lao động nước ngoài — gần với tinh thần bình đẳng của C87.

Có cơ chế bảo vệ

Điều 175 nghiêm cấm nhiều hành vi cản trở, phân biệt đối xử của NSDLĐ.

Gắn với chuẩn quốc tế

Bước đi theo cam kết CPTPP, EVFTA và tinh thần công ước ILO.

PHẦN 2 · HẠN CHẾ THỰC TẾ

“Quyền trên giấy” — hạn chế trong thực tế

Hạn chế lớn nhất: chưa thể thực thi

Chính phủ chưa ban hành nghị định hướng dẫn (thủ tục đăng ký, số thành viên tối thiểu…) → người lao động vẫn chưa thể đăng ký lập tổ chức này.

Chỉ ở cấp doanh nghiệp

Quyền liên kết thành cấp ngành, quốc gia bị “treo” — chính nhà làm luật gọi là “vấn đề nhạy cảm nhất”.

Một DN — một thỏa ước

Dù có nhiều tổ chức, chỉ một thương lượng và một thỏa ước tập thể được ký.

Công đoàn NN vẫn “nòng cốt”

Chỉ Tổng LĐLĐ VN là tổ chức chính trị – xã hội theo Hiến pháp.

PHẦN 3 · CÂU HỎI VỀ TÊN GỌI

Vì sao không gọi là “công đoàn” hay “nghiệp đoàn”?

Tiếng Việt đã có sẵn hai từ ngắn gọn. Việc chọn một cụm dài, mô tả hành chính, không phải ngẫu nhiên.

“Công đoàn” — dành riêng cho nhà nước

“Công đoàn” gắn với một định chế cụ thể: Công đoàn Việt Nam (Tổng LĐLĐ VN), tổ chức chính trị – xã hội do Đảng lãnh đạo, ghi trong Hiến pháp. Gọi tổ chức mới là “công đoàn” sẽ xóa nhòa ranh giới đó — nên từ này được giữ lại cho hệ thống nhà nước.

“Nghiệp đoàn” — gợi ý độc lập

“Nghiệp đoàn” thường gợi các công đoàn độc lập, tự chủ với nhà nước (như ở miền Nam trước 1975). Chính hàm ý “độc lập” đó khiến thuật ngữ này bị tránh — dùng nó như thừa nhận một truyền thống công đoàn độc lập.

Cụm từ mô tả — và hai góc nhìn

Khóa ở cấp doanh nghiệp

"Tại doanh nghiệp" gắn tổ chức vào một công ty, không gợi quy mô ngành/quốc gia.

Mô tả, không phải định chế

Gọi theo việc nó làm, tránh trao sức nặng biểu tượng và tính chính danh.

Ngầm định thứ bậc

Không chia sẻ tên với "công đoàn" → đánh dấu là khác, và "nhẹ ký" hơn.

Lý do chính thức từ nhà nước: giữ vị trí hiến định của Tổng LĐLĐ VN; duy trì quan hệ lao động "hài hòa, ổn định, tiến bộ"; tránh "hỗn loạn" như một số nước trong khu vực. Nên nắm cả hai góc nhìn.

Tóm lại: cái tên dài dòng là "dấu vân tay" của một sự thỏa hiệp — đủ để nói "đã cho phép tổ chức của NLĐ", nhưng giữ lại cái tên, vị thế và quyền liên kết vốn làm nên một công đoàn độc lập thực thụ.

Tự do hiệp hội (C87) & thương lượng tập thể (C98)

C98 Thương lượng tập thể

Chống phân biệt đối xử vì tham gia công đoàn; thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện.

Việt Nam đã phê chuẩn (2019)

C87 Tự do hiệp hội

Tự do lập và gia nhập tổ chức của mình không cần xin phép trước; bao gồm quyền liên kết.

Việt Nam chưa phê chuẩn

Vì sao quan trọng: Chương XIII là bước "hướng tới" C87, nhưng vì C87 chưa được phê chuẩn và quyền liên kết còn bị treo, khoảng cách với tự do hi ệp hội đầy đủ vẫn lớn. C98 đã phê chuẩn củng cố cơ sở cho thương lượng tập thể.

Điều 175: hành vi bị nghiêm cấm của NSDLĐ

Biết rõ các hành vi bị cấm giúp bạn gọi đúng tên khi quyền của mình bị xâm phạm.

NSDLĐ bị cấm

- Phân biệt đối xử (ép, đe dọa, sa thải, điều chuyển bất lợi) vì lý do tham gia tổ chức đại diện
- Can thiệp, thao túng việc thành lập, bầu cử, hoạt động của tổ chức
- Ràng buộc việc làm với điều kiện không tham gia / phải rời khỏi tổ chức

Cách dùng trong thực tế

- Gọi đúng tên hành vi — xác định nó rơi vào nhóm bị cấm nào
- Ghi nhận bằng chứng an toàn (theo nguyên tắc Sơ cấp Buổi 3)
- Viện dẫn điều luật ôn hòa, đúng kênh (nhân sự, đối thoại tại nơi làm việc)
- Không đơn độc, không manh động — dựa vào nhóm nhỏ tin cậy

PHẦN 6 · THẢO LUẬN

Cùng suy nghĩ

Nếu nghị định được ban hành ngày mai, bạn nghĩ bao nhiêu doanh nghiệp sẽ có tổ chức của người lao động? Vì sao?

Việc “khóa ở cấp doanh nghiệp” ảnh hưởng thế nào đến sức mạnh của người lao động?

Cái tên gọi có thực sự quan trọng không, hay chỉ là hình thức? Vì sao?

Chia phòng nhỏ 3–4 người · 6 phút thảo luận · mỗi nhóm chia sẻ một ý.

TỔNG KẾT · 3 ĐIỀU CẦN NHỚ

Ba điều cần nhớ

Luật đã hé cửa — cho phép tổ chức ngoài công đoàn nhà nước — nhưng nghị định chưa ban hành nên thực tế chưa thực thi được.

“Tổ chức đại diện NLĐ ở cơ sở” là uyển ngữ có chủ đích: giữ “công đoàn” cho nhà nước, tránh “nghiệp đoàn”, khóa ở cấp doanh nghiệp.

Hiểu luật để dùng luật: Điều 175 và C98 là chỗ dựa pháp lý khi bị gây khó dễ.

Bài tập về nhà

- Đọc bản trích Điều 175; viết một tình huống nơi điều luật có thể áp dụng.
- Nếu nghị định được ban hành, nhóm bạn có nên đăng ký? Ghi lợi & hại (giữ riêng).